

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 32/2560

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลปกครองนครราชสีมา

ศาลผู้รับ

ความเห็น

นายสำรวย เจตนาดี

โจทก์

กระทรวงการคลัง ที่ 1 กับพวกรวม 2

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

ป.ที่ดิน มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

คดีที่เอกชนเป็นโจทก์ยื่นฟ้องกระทรวงการคลังจำเลยที่ ๑ และกรมที่ดินจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน เนื้อที่ ๒ ไร่ ๙๑ ตารางวา โดยซื้อมาจากเอกชนบุคคลอื่น ต่อมา โจทก์เช่าที่ดินราชพัสดุจากสำนักงานราชพัสดุ ซึ่งที่ดินที่โจทก์เช่ามาเป็นส่วนหนึ่งของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑ มีจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๑ และ ๙๒ โฉนดที่ดินทั้งสองแปลงระบุเขตที่ดินที่ติดกับที่ดินที่โจทก์ครอบครองว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ โดยรูปแผนที่โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑ ระบุทิศใต้จดคลองตะไก้ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ส่วนรูปแผนที่โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒ ระบุทิศเหนือจดถนนสืบศิริ คลองตะไก้ และทิศตะวันออกจรดคลองตะไก้ ซึ่งไม่ถูกต้อง เนื่องจากที่ดินที่โจทก์ครอบครองอยู่ระหว่างกลางของโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง การที่จำเลยที่ ๒ ออกโฉนดที่ดินทั้งสอง

แปลงให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยระบุว่าติดคลองหรือลำเหมืองสาธารณะประโยชน์นั้น จึงเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน ขอให้จำเลยที่ ๒ เพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑ โดยแก้ไขเขตติดต่อที่ดินและรูปแผนที่ทางด้านทิศใต้จากที่ระบุว่าจดคลองตะไก้ ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์เป็นจุดที่ครอบครองของโจทก์ ส่วนโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒ ให้แก้ไขเขตติดต่อที่ดินและรูปแผนที่ทางด้านทิศเหนือจากที่ระบุจดถนนสืบศิริ คลองตะไก้ ทิศตะวันออกจากที่ระบุจดคลองตะไก้ เป็นจุดที่ครอบครองของโจทก์ทั้งสองด้าน จึงเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องว่าการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑ และเลขที่ ๙๒ เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง เนื่องจากระบุเขตที่ดินและรูปแผนที่ไม่ถูกต้อง โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ เพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินพิพาทให้ถูกต้อง อันเป็นการตั้งรูปเรื่องคดีในลักษณะการขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเหตุผลของโจทก์ที่กล่าวอ้างว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑ และเลขที่ ๙๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็เนื่องจากว่าระบุเขตที่ดินและรูปแผนที่ติดต่อกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งโจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้อง ความจริงเป็นที่ดินที่โจทก์ครอบครองอยู่ การกำหนดเขตที่ดินและแผนที่ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑ และเลขที่ ๙๒ จึงออกทับที่ดินของโจทก์ ซึ่งเหตุผลตามที่โจทก์อ้างเป็นเรื่องการโต้แย้งสิทธิในที่ดินระหว่างโจทก์กับรัฐ โดยโจทก์มีความมุ่งหมายที่จะให้ศาลรับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินของตน จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

แหล่งที่มา

ส่วนเลขาการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน